

إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

التاريخ : ٢٠١٩/٥/٣٠

الزمن : ساعتان

الدرجة العظمى : (١٠٠)

المادة : الأحوال الشخصية للمسلمين

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

أجب عن الأسئلة الآتية :

السؤال الأول :

(٢٥ درجة)

عرف الطلاق لغة وشرعاً ، وما حكمه ؟ وما دليله ؟ وما أنواعه من حيث صفة المطلقة مع التعريف وبيان حالات كل نوع بالتفصيل ؟

السؤال الثاني :

(٢٥ درجة)

اذكر آراء العلماء في حقيقة لفظ النكاح عند الإطلاق ، مبيناً أدلة كل فريق والرأي الراجح .

السؤال الثالث :

(٣٠ درجة)

بين الحكم الفقهي فيما يلي مع التعليل والدليل إن وجد :

- ١ - خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى .
- ٢ - اتفق الزوجان على أن يكون تعليم القرآن أو بعضه للزوجة مهراً .
- ٣ - إكراه الزوج على طلاق زوجته .
- ٤ - قال لزوجته : إن خرجت من الدار فأنت طالق . فخرجت .

انتهت الأسئلة

د / عطا الله السيد عطالله

إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

امتحان مواد التخلف في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م
المادة : الأحوال الشخصية للمسلمين
الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون (نظام قديم)
عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة . عدد الأسئلة : ٢
التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٣٠ م
الزمن : ساعتان
الدرجة العظمى : (١٠٠) .

أجب مما يلي :

(٥٠ درجة)

السؤال الأول

اقرأ ما يلي بعناية ، ثم أجب عن المطلوب :

تقدم شاب لخطبة فتاة ، وبعد موافقة أهلها على الخطبة ، تم تبادل الزيارات للتعارف بينهما ، وقام كل من الخاطبين بإعطاء الآخر هدايا في المناسبات وغيرها ، كما قام الخاطب بتقديم جزء من المهر إلى أهل خطيبته ، وبعد مدة حدث خلاف بينهما أدى إلى فسخ الخطبة والعدول عنها .

والمطلوب الآتي :

- ١ - بيان حكم العدول عن الخطبة .
- ٢ - حكم ما قدمه الخاطب من المهر والهدايا عند الفقهاء ، مع بيان المعمول به في قانون الأحوال الشخصية المصري في ذلك .
- ٣ - مدى أحقية ولي الفتاة في طلب التعويض عن الأضرار المترتبة على العدول عن الخطبة .

(٥٠ درجة)

السؤال الثاني :

بين الحكم مع التعليل والتوجيه والترجيح في ثلاث مسائل فقط مما يلي :

- ١ - طلاق الهازل .
- ٢ - طلاق الغضبان .
- ٣ - أخذ العوض عن الخلع .
- ٤ - نوع الفرقة بالخلع .

الاسم الأمثلة

د / خليفة عبدالباسط شاهين ، د/ محمد إبراهيم صبح

امتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

امتحان التصفية والدور الثاني من للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

المادة : أحوال شخصية للمسلمين

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

التاريخ : ٢٠١٩/٩/٤ م

الزمن : ساعتان

الدرجة العظمى : (١٠٠)

أجب عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول :

عرف الخطبة لغة وشرعاً ، وما الحكم إذا تم العدول عن الخطبة وكان بين الخطابين مهر أو هدايا ؟

(٣٥) درجة

السؤال الثاني :

وضح الفرق بين الطلاق المجزئ والمعلق والمضاف ، من حيث المعنى والأثر الشرعي ، مبيناً حكم تعليق الطلاق على المشيئة .

(٣٥) درجة

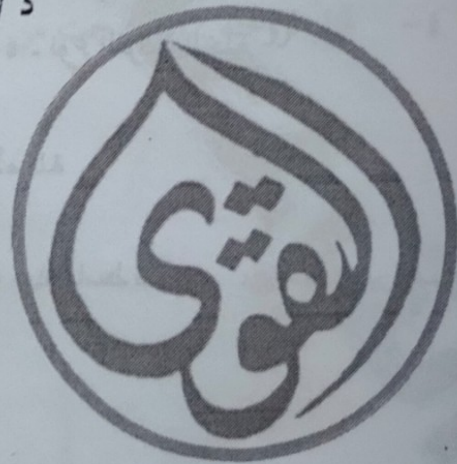
السؤال الثالث :

اكتب مذكرة فقهية في الخلع ، موضحاً معناه لغة وشرعاً ، والأثر المترتب عليه إذا تم مستوفياً جميع شروطه .

(٣٥) درجة

انتهت الأسئلة

د / عطا الله السيد عطا الله



إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

كلية الشريعة والقانون بطنطا

جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧م

التاريخ : ٢٠١٧/١/٤م

الزمن : ساعتان

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون .
المادة : الأحوال الشخصية للمسلمين .

(تحذير)

تنص المادة ٢٤٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٦١/١٠٣م بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن : " كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروفاً فيه ويضبط في حالة تنبئ إخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب "

أجب عن سؤاليين فقط مما يأتي :

(السؤال الأول)

ما شروط جواز النظر إلى المرأة المراد خطبتها ؟ وما المقدار الذي يباح النظر إليه ؟ وما حكم العقد على المعتدة والدخول بها ؟ وهل يجوز طلب التعويض عن الأضرار المترتبة على العدول عن الخطبة ؟ مع بيان ما فيه اختلاف بين الفقهاء في كل ما تقدم ، وما تراه راجحاً .

(السؤال الثاني)

يرى بعض الفقهاء عدم تعيين اللفظ في صيغة عقد النكاح . اذكر أدلتهم وما ورد عليها ، ثم تحدث بالتفصيل عن حكم طلاق السكران والمكره عند الفقهاء ، مع بيان ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري .

(السؤال الثالث)

ما أدلة مشروعية الخلع ؟ وما حكمه ؟ وما حكم أخذ العوض عنه ؟ وما نوع الفرقة الحاصلة به ؟ اشرح ما تقدم بالتفصيل ، مع بيان ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الجديد .

التمتع الأسبوعية



إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون
جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون

٢٠١٧/٢٠١٦

التاريخ : ٢٠١٧/١/٢٢

الزمن : ساعتان

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

٢٠١٧/١/٢٢

(تحذير)

تنص المادة ٢٤٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣/١٩٦١م بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن : " كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو فيه ويضبط في حاله تنسب يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسباً جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب "

أجب عن سؤاليين فقط مما يأتي :

(السؤال الأول)

- أ - يستحب في المرأة المراد خطبتها أن تكون بكرأ وأجنبية . اشرح ذلك .
ب - ما حكم خطبة المعتدة من طلاق رجعي أو بائن بالتفصيل ؟
ج - ما حكم العقد على المعتدة والدخول بها ؟

(السؤال الثاني)

- أ - عرف النكاح لغة وشرعاً ، مع شرح التعريف الشرعي ، ثم بين هل النكاح حقيقة في العقد أو في الوطء أو فيهما ؟ مع بيان ثمره الخلاف أو فائدته .
ب - تحدث بالتفصيل عن شروط الشاهدين في عقد النكاح .

(السؤال الثالث)

- أ - الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة التكليفية . اشرح ذلك .
ب - عرف الخلع لغة واصطلاحاً ، وبين حكمه ، ثم اذكر شروط الزوجة المختلعة ، وآراء الفقهاء في عنها ، مع بيان ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الجديد .

التمتع الأمثلة



امتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

جامعة الأزهر
الفرقة: الثالثة شريعة وقانون
المادة: أحوال شخصية للمسلمين
التاريخ: ٢٠١٦/١/١٣ م
الزمن: ساعتان

(تنذير)

ننص المادة ٢٤٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٦١/١٠٣ م بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن : " كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس إخلاله العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويهرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسياً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب

امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠١٥/٢٠١٦ م

المجموعة الأولى [٥٠ درجة]

أجب عن سوائين فقط مما يأتي :-

(السؤال الأول)

بين حكم التصريح والتعريض بالخطبة للبان التي لا تحل للزوج ، موضحاً أقوال الفقهاء فيما فيه خلاف وأدلتهم ، وما ورد عليها من مناقشات ، مع بيان الرأي الراجح ، وسبب ترجيحه .

(السؤال الثاني)

قيدت شريعة الإسلام تعدد الزوجات بأن لا يزيد عن أربع نساء ، وضح ذلك بالأدلة مع بيان وجه الدلالة منها ، ثم بين أقوال المخالفين في ذلك ، والشبه التي استندوا إليها ، وبماذا ترد عليها ؟

(السؤال الثالث)

اذكر آراء الفقهاء في اشتراط الولي في عقد النكاح ، ثم بين أدلتهم موضحاً وجه الدلالة منها ، والاعتراضات التي وردت عليها ، ثم اذكر الشروط التي تشترط في الولي .

المجموعة الثانية [٥٠ درجة]

أجب عن سؤال واحد فقط مما يلي :-

(السؤال الأول)

أ - عرف الطلاق لغة وشرعاً ، واذكر أدلة مشروعيته ، وبين حكم طلاق السكران والمكره ، مع ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم ، مع بيان ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري .
ب - بين حكم الخلع ، واذكر حكم أخذ العوض عنه ، ثم اذكر آراء الفقهاء في عدة المخلعة ، مع بيان ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الجديد .

(السؤال الثاني)

أ - الطلاق تعثره الأحكام التكليفية الخمسة . اشرح ذلك .
ب - عرف الخلع لغة واصطلاحاً ، واذكر أدلة مشروعيته ، ثم اذكر آراء الفقهاء في نوع الفرقة بالخلع ، مع ذكر أدلتهم وبينان ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الجديد .

انتهت الأسئلة

إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

امتحان التخلف للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٥م

التاريخ : ٢٠١٦/١/٣م

الزمن : ساعتان .

الفرقة : الثالثة شريعة وقانون .

المادة : أحوال شخصية للمسلمين .

المجموعة الأولى

أجب عن سوالين فقط مما يأتي :-

(السؤال الأول)

(٢٥ درجة)

استدل بدليلين على جواز النظر للمخطوبة ، وما الشروط التي تشترط لذلك ؟ وما المقدار الذي يباح للخطاب النظر إليه ؟ وضح آراء الفقهاء في ذلك ، وأدلتهم ، ثم بين الرأي الراجح وسبب ترجيحه .

(السؤال الثاني)

(٢٥ درجة)

اذكر آراء الفقهاء في الحكم الأصلي للنكاح ، ثم بين أدلة القائلين بأنه فرض ، موضحاً وجه الدلالة منها وما ورد عليه من مناقشات ، وما الرأي الراجح في نظرك ؟ ولماذا ؟

(السؤال الثالث)

(٢٥ درجة)

أ - اذكر أركان عقد النكاح عند جمهور الفقهاء .

ب - بين بالدليل حكم الشهادة على عقد النكاح ، ثم اذكر ما يشترط في الشاهدين .

المجموعة الثانية

أجب عن سؤال واحد فقط مما يأتي :-

(٥٠ درجة)

(السؤال الأول)

أ - من شروط المطلق الاختيار - اشرح ذلك .

ب - اذكر بالتفصيل آراء الفقهاء في نوع الفرقة بالخلع مع بيان أدلتهم والرأي المختار .

(السؤال الثاني)

أ - بين الحكم مع التوجيه والتعليل فيما يأتي :

١ - ترجمة الطلاق الى غير العربية .

٢ - قال رجل لامراته : أنت علي حرام .

٣ - طلاق الهازل .

ب - عرف الخلع لغة واصطلاحاً ، واذكر حكمه ، وبين آراء الفقهاء في قدر العوض (بدل الخلع) وحكم أخذه .

انتهت الأسئلة

إمتحان الأعوام السابقة الترم الأول الفرقة الثالثة شعبة الشريعة و القانون

كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠١٤/٢٠١٥ م

الفرقة : الثالثة شريعة وقانون
المادة : أحوال شخصية للمسلمين

التاريخ : ٢٠١٥/١/١٥ م
الزمن : ثلاث ساعات

استعن بالله ثم أجب عن ثلاثة أسئلة فقط على أن يكون الرابع أحدهم:-

(السؤال الأول)

تحدث بالتفصيل عن الشروط اللازمة في المخطوبة ، وما حكم استرداد الهدايا والمهر عند الفسخ ؟

(السؤال الثاني)

تحدث بالتفصيل عن الولاية في عقد النكاح ، مع بيان آراء العلماء في مباشرة المرأة الحرة البالغة لعقد النكاح .

(السؤال الثالث)

ما شروط ثبوت التحريم بالرضاع ؟ مع بيان آراء العلماء في عدد الرضعات التي تثبت بها الحرمة .

(السؤال الرابع " إجباري ")

أجب عن الآتي :

أ- ما المراد بالطلاق السني والبدعي ؟ مع ذكر آراء الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي وأدلتهم .

ب- ما المراد ببطل الخلع ؟ وما حكم أخذه مع ذكر الخلاف - إن وجد - مدعماً بإجابتك بالأدلة ؟

انتهت الامتحان